

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9159/2539

บริษัท สยาม-อิตาชิ คอนสตรัคชั่นแมชชีน
เนอริ จำกัด

โจทก์
จำเลย

นาย สมเกียรติ พนธวงษ์ กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 151, มาตรา 198 วรรคสอง

คำขึ้นศาลเป็นค่าธรรมเนียมศาลศาลจะคืนให้ได้ต้องเป็นกรณีที่ระบุไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา151ส่วนการจำหน่ายคดีเพราะโจทก์
ไม่ยื่นคำขอต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้
สิ้นสุดลงนั้นถือได้ว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปซึ่งเป็นความผิดพลาดของ
โจทก์เองศาลจึงจำหน่ายคดีตามมาตรา198วรรคสองโดยไม่สั่งคืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้เข้าซื้อรถชุด ยี่ห้ออิตาชิรุ่นอีเอ็กซ์ 200 ไปจาก
โจทก์ ในราคา 2,120,000 บาท แบ่งชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวด โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้
ค้ำประกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ โจทก์จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญา
และเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระพร้อมทั้งค่าเสียหาย แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถชุดที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา
เป็นเงิน 1,289,000 บาทและใช้ค่าที่ชำระค่าเช่าซื้อล่าช้าในระหว่างผิดนัด

จำนวน 535,025.78 บาท แก่โจทก์ พร้อมทั้งค่าเสียหายวันละ 1,000 บาทนับแต่วัน
บอกเลิกสัญญาจนกว่าจะส่งมอบรถชุดที่เช่าซื้อคืน

ระหว่างพิจารณา โจทก์ได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสอง
โดยวิธีปิดหมาย เมื่อครบกำหนดยื่นคำให้การจำเลยทั้งสองมิได้ยื่นคำให้การภายใน
กำหนด แต่โจทก์ไม่ได้มีคำขอต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้
จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงเพื่อให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยทั้งสองขาดนัด ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 198
วรรคสอง

โจทก์ยื่นคำแถลงว่า คดียังมิได้มีการสืบพยานฝ่ายใด จึงขอให้คืนค่าขึ้นศาลแก่
โจทก์เป็นกรณีพิเศษ ศาลชั้นต้นสั่งว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
151 วรรคสอง ไม่ให้อำนาจศาลในการสั่งคืนค่าขึ้นศาลแก่โจทก์

โจทก์ อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์
ว่า ศาลชั้นต้นจะต้องสั่งคืนค่าขึ้นศาลให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า ค่าขึ้นศาลเป็นค่า
ธรรมเนียมศาล ศาลจะคืนให้ได้ต้องเป็นกรณีที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 151 ส่วนการจำหน่ายคดีเพราะโจทก์ไม่ยื่นคำขอต่อศาล
ภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงนั้น ถือได้
ว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ซึ่งเป็นความผิดพลาดของโจทก์เอง ศาลจึง
จำหน่ายคดีตาม มาตรา 198 วรรคสองโดยไม่สั่งคืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์

พิพากษายืน

(อำนวยการ หมวดเมือง-ยงยุทธ ธารีสาร-อัครวิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ